

1502304-70.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Pereira Francisco

Autos nº. 2022/000781

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Anderson Pereira Francisco, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502304-70.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502304-70.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Pereira Francisco

Autos nº. 2022/000781

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Anderson Pereira Francisco, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 01 de julho de 2022, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Rua Luís Ferreira Morgado, altura numeral 01, Quarentenário, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado, guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, 25 porções de maconha, 95 porções de cocaína 14 pedras de crack e 02 porções de haxixe, substâncias de caráter entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, as quais determinam dependência física e psíquica.

Narra a denúncia que policiais civis trafegavam pelo local dos fatos, já conhecido

por ser ponto de venda de drogas, quando, em dado momento, avistaram o acusado em atitude suspeita, pois ele olhava de um lado para o outro da via pública, por este ocorrido, os policiais resolveram montar uma breve campana e observar movimentações suspeitas, nesse momento visualizaram um indivíduo desconhecido se aproximar de Anderson e entregar dinheiro a ele, assim, o réu retirou algo do bolso e entregou ao referido sujeito, que havia lhe dado o dinheiro, após o que tal indivíduo deixou o local.

Relata, ainda, que um tempo depois, ainda durante esta campana, os policiais avistaram quando chegou outro indivíduo, o qual fez contato com o denunciado e a ele entregou dinheiro, em sequência, Anderson gesticulou pedindo para tal sujeito aguardar e foi até um arbusto próximo de onde estava, abaixou levantando uma lona e retirou uma sacola do local, pegando algo de seu interior e guardando a sacola novamente no local, caminhou até o mencionado indivíduo e lhe entregou algo em suas mãos, após o que este deixou o local, diante disso, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Expõe, por fim, que em sequência desses fatos, os policiais se deslocaram até o arbusto, de onde avistaram o acusado retirar algo suspeito e encontraram a sacola anteriormente visualizada, dentro da qual localizaram as drogas apreendidas, notadamente as diversas porções de maconha, cocaína, haxixe e crack já mencionadas, que o denunciado ali guardava e mantinha em depósito, para comércio e entrega a terceiros.

Durante revista pessoal, encontraram cem posse do acusado, a quantia de R\$ 40,00, obtida com a mercancia espúria, a qual estava no bolso da bermuda do denunciado. Na fase policial o réu manifestou o desejo de responder somente em juízo (fls. 04). A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 05 de julho de 2022 (fls. 71).

A réu foi citado pessoalmente (fls. 98) e apresentou resposta à acusação (fls. 101/102).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 129/130).

Foi juntado aos autos laudo definitivo das drogas apreendidas (fls. 114/116). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, cujo rol foi adotado pela defesa. Por fim, o réu foi interrogado, tendo os debates sido realizados em mídia digital. (fls. 172/175 e 200/202).

O Ministério Público requereu a procedência da denúncia. Requereu a fixação da pena base no mínimo legal. Requereu, também, o afastamento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º da Lei 11343/06, ou a diminuição no mínimo legal. Requereu, ainda, que seja declarado o pedimento da quantia apreendida em poder do acusado. Por fim, requereu que seja fixado o regime semi-aberto. (fls. 202).

A Defensoria Pública requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, por o réu ser primário, ter bons antecedentes, negar o crime e a palavra das testemunhas não serem coesas. Requereu, ainda, que em caso de entendimento contrário, aplicar a diminuição de pena no patamar máximo. Por fim, requereu o regime aberto, considerando também o tempo de prisão provisória em regime equivalente ao fechado há mais de três meses. (fls. 202).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha Paulo Sérgio Pereira de Menezes, policial civil, narra que estava em patrulhamento em local conhecido por tráfico de drogas. Conta que ao avistar o acusado em atitude suspeita, resolveram, ele e seu colega, que montariam campana para observar. O réu foi parado por um indivíduo, que o entregou dinheiro e repassou algo, passado um momento, a cena se repetiu com outro indivíduo, mas dessa vez, o denunciado atravessou para a calçada, ergueu uma lona e pegou uma sacola plástica, pegou um pequeno objeto e logo entregou para esta pessoa. Após este

episódio, foi feita a abordagem.

Afirma que em revista pessoal foi encontrado a quantia de R\$ 40,00 em pequenas notas com o acusado, na sacola havia 95 frascos de cocaína, 25 porções de maconha, 2 porções de haxixe, 13 pedras de crack.

A testemunha Heictor Dias Vieira, policial civil, estava em patrulhamento e ao se aproximar do local dos fatos visualizou o acusado, que realizou duas vendas. Em uma delas, o réu estava com as drogas no bolso, já na segunda venda ele foi até o local, onde havia um plástico preto e embaixo estava uma sacola.

Em juízo o acusado negou a prática delitiva. Relatou que voltava da casa de uma colega, quando passou pelo local, foi abordado pelos policiais. Alega que havia outro homem neste local, este fugiu quando viu a abordagem. Relata também que era este que estava no local onde foram encontradas as drogas.

Alega que após este fato, foi encaminhado para a delegacia e lá explicou os fatos, mas não foi ouvido.

A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório.

Os policiais de forma harmônica e segura, bem narraram os fatos, não havendo elementos para supor que pretendiam incriminar falsamente o acusado.,

Consigne-se que a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), laudo toxicológico que constatou que eram 25 porções de maconha, 95 flaconetes de cocaína, 14 pedras de crack e 02 porções de haxixe (fls. 114/116), auto de exibição e apreensão (fls. 42).

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste mesmo Código; em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 são desfavoráveis ao acusado, em razão da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa. Há que ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. O réu é primário, não tem maus antecedentes e não há nos autos elementos concretos para afirmar que o réu se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa.

A diminuição deverá ocorrer no máximo legal, diante da ausência, na lei, de critério objetivo ou mesmo subjetivo para quantificá-lo. Resultará, assim 1 ano, 11 meses, 10 dias e 194 dias-multa.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada.

O regime fixado será o regime semi-aberto em razão da pena aplicada.

O réu poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar ANDERSON PEREIRA FRANCISCO, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/06, à pena de 1 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá iniciar no regime semi-aberto.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 19 de dezembro de 2022

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA